Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРЕПОСТ" – УЧАСТЪК „ЗАПАД", ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 25 АПРИЛ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ПИМ ПРОДУКТ" ООД, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 18 МАРТ 2008 Г.

Днес, 19-ти април 2021 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 383 на Министерския съвет от 23 април 2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" – участък „Запад", община Димитровград, област Хасково и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;

- чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" – участък „Запад", община Димитровград, област Хасково, сключен на 25 април 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИМ ПРОДУКТ" ООД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008 г. („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. Министерският съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката АНДРЕЙ ЖИВКОВ,

2. „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 126035283, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. „Екзарх Йосиф" № 7, представлявано от управителя - Станислав Иванов

и

3. „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206095555, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. „Екзарх Йосиф" № 7, представлявано от управителя - Станислав Иванов, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, гр. Хасково, прехвърля на „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 189 на Министерския съвет от 14 март 2005 г., изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г., и сключения на 25 април 2005 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" - участък „Запад", община Димитровград, област Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008 г.

Чл. 2. (1) „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, гр. Хасково, произтичащи от Решение № 189 на Министерския съвет от 14 март 2005 г., изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г., и сключения на 25 април 2005 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" - участък „Запад", община Димитровград, област Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008 г.

(2) „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, поема всяко неизпълнено от „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, гр. Хасково, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за

предходната година с начислен ДДС. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на месец февруари 2022 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията, но не повече от нейната стойност.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация на нарушените от дейността по концесията терени, при условията на чл. 16, ал. 4 и ал. 6 – ал. 9 от концесионния договор.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 52 832,81 (петдесет и две хиляди, осемстотин тридесет и два лева и осемдесет и една стотинки), представляващи 17/30 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, внесени от „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, гр. Хасково, по откритата от него доверителна банкова сметка и натрупаните лихви за периода, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 52 832,81 (петдесет и две хиляди, осемстотин тридесет и два лева и осемдесет и една стотинки), представляваща 17/30 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ и натрупаните лихви за периода, в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1.

(4) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и ал. 3, „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, дължи неустойката по чл. 16, ал. 11.

Чл. 5. В чл. 6 от концесионния договор се създава т. 22:

„22. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, човешкото здраве, земеделските земи и горите, защитените със закон територии и обекти, в т.ч. чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.), както и изискванията за опазване на културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;"

Чл. 6. В чл. 10 от концесионния договор се създават т. 13 и т. 14:

„13. Да не се допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

„14. Дейностите да са съобразени със забраните и ограниченията и да не нарушават режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди."

Чл. 7. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. в ал. 3:

а) т. 2 се изменя така:

„2. за всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

б) т. 3 се изменя така:

„3. Банковата гаранция по т. 2 следва да е валидна до последния календарен ден на месец февруари на следващата година."

3. създава се т. 4:

„4. При усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 2, във вр. с ал.1, т.1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й."

4. създават се ал. 11 и ал. 12:

„(11) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1, т. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3 или ал. 6 във връзка с ал. 4 , концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка, но не повече от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка.

(12) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3, т. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията."

Чл. 8. Член 24 от концесионния договор се изменя така:

1. ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 се изменят така:

„3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 4 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 5 446 тона/шестмесечие добити мрамори и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 4".

2. ал. 6 се изменя така:

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Димитровград, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

Чл. 9. Член 41 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него."

2. Създава се ал. 3:

„(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 10. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 11. Създава се чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 12. Член 52, ал. 2 от концесионния договор се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. Хасково,
ул. "Триадица" № 8	ул. „Екзарх Йосиф" № 7
Министерство на енергетиката	„ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД
телефон: 02 9263 197, 02 9263 272;	телефон: 0887 982 332
факс: 02 9263 252	e-mail stanislaviska@gmail.com

Чл. 13. Навсякъде в договора наименованието „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД се заменя с „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД.

Чл. 14. Приложение – образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства към допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008г. се заменя с приложението към настоящото допълнително споразумение.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" – участък „Запад", община Димитровград, област Хасково, сключен на 25 април 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИМ ПРОДУКТ" ООД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008 г., състои се от осем страници, изготвено е в четири еднообразни екземпляра – два за концедента и по един за „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД, гр. Хасково и за „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД, гр. Хасково, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище „Крепост" –„ участък „Запад", община Димитровград, област Хасково, сключен на 25 април 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИМ ПРОДУКТ" ООД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 18 март 2008 г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....
АНДРЕЙ ЖИВКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ПИМ ПРОДУКТ" ЕООД

ПИМ ПРОДУКТ ЕООД

.....
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ

ЗА „ПИМ МИНЕРАЛ" ЕООД

ПИМ МИНЕРАЛ ХАСКОВО ЕООД

.....
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Крепост", участък „Запад"
Подземно богатство:	мрамори
Концесионен договор от:	..... 2008 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.65
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	5 446
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Димитровград (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.